

REGLAMENTO DE INFECTOCONTAGIOSIDAD Y EMANACIONES RADIATIVAS

Capítulo I.- Generalidades

Artículo 1. El presente Reglamento determina las normas y lineamientos que deberán aplicar Instituto y Sindicato para el cumplimiento de la Cláusula 86 Bis.- Insalubridad, del Contrato Colectivo de Trabajo.

Artículo 2. Este Reglamento obliga al Instituto para con los trabajadores que laboran en las áreas o servicios con riesgo de infectocontagiosidad y emanaciones radiactivas a la aplicación de las medidas preventivas necesarias para conservar la salud de los mismos, al igual que, al otorgamiento de las prestaciones a que tienen derecho de acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo, convenios relativos, las contenidas en este Reglamento y las que en el futuro se pacten.

Artículo 3. Es obligatorio para todos los trabajadores que laboren en áreas o servicios de infectocontagiosidad y emanaciones radiactivas, someterse a los exámenes médicos previos o periódicos, así como a las medidas profilácticas que dictaminen las autoridades competentes, conforme a lo señalado en el Capítulo VII del Reglamento Interior de Trabajo.

Capítulo II.- De las Prestaciones

Artículo 4. El personal no médico que labore en áreas o servicios de infectocontagiosidad mientras esté expuesto en forma constante y permanente a este tipo de riesgos, al llegar a éstos, percibirá el 20% (VEINTE POR CIENTO) de la suma del sueldo tabular y la prestación contenida en el inciso b) de la Cláusula 63 Bis.- del Contrato Colectivo de Trabajo.

El pago mencionado se realizará libre de impuestos, absorbiéndolos el Instituto.

Artículo 5. El personal no médico que labore en áreas o servicios de emanaciones radiactivas, mientras esté expuesto en forma constante y permanente a este tipo de riesgo, al llegar a éstos, percibirá el 20% (VEINTE POR CIENTO) de la suma del sueldo tabular y la prestación contenida en el inciso b) de la Cláusula 63 Bis.- del Contrato Colectivo de Trabajo y disfrutará de períodos vacacionales cuatrimestrales de acuerdo a lo señalado en la Cláusula 47.- Vacaciones, del mismo ordenamiento.

El pago mencionado se realizará libre de impuestos, absorbiéndolos el Instituto.

Artículo 6. El personal médico que labore en las áreas o servicios de infectocontagiosidad señalados en el presente Reglamento, mientras esté expuesto en forma constante y permanente a este tipo de riesgo, al llegar a éstos, percibirá el 1.5% (UNO PUNTO CINCO POR CIENTO) de la suma del sueldo tabular y la prestación contenida en el inciso b) de la Cláusula 63 Bis.- del Contrato Colectivo de Trabajo, porcentaje que

REGLAMENTO DE INFECTOCONTAGIOSIDAD Y EMANACIONES RADIACTIVAS

aumentará en 1.5% (UNO PUNTO CINCO POR CIENTO) por cada año de servicio cumplido que permanezca en las mismas condiciones.

En los casos en que dicho concepto tenga que ser dictaminado por la Comisión Nacional Mixta de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radiactivas, esta podrá determinar el pago retroactivo al momento en que determine que se actualiza el riesgo.

El pago mencionado se realizará libre de impuestos, absorbiéndolos el Instituto.

Artículo 7. El personal médico que labore en las áreas o servicios de emanaciones radiactivas, mientras esté expuesto en forma constante y permanente a este tipo de riesgo, al llegar a éstos, percibirá el 2% (DOS POR CIENTO) de la suma del sueldo tabular y la prestación contenida en el inciso b) de la Cláusula 63 Bis.- del Contrato Colectivo de Trabajo, porcentaje que aumentará en 2% (DOS POR CIENTO) por cada año cumplido en el área o servicio y disfrutará de períodos vacacionales cuatrimestrales de acuerdo a lo señalado en la Cláusula 47.- Vacaciones, del mismo ordenamiento.

El pago mencionado se realizará libre de impuestos, absorbiéndolos el Instituto.

Artículo 8. El personal de base, así como los médicos residentes que desempeñen sus funciones en las áreas o servicios de emanaciones radiactivas y que estuvieron expuestos en forma constante y permanente a este tipo de riesgo, al cambiar de área o servicio, conservarán el derecho a percibir el mismo porcentaje que estaban recibiendo al separarse del área de emanaciones radiactivas, porcentaje que ya no será incrementado. Los períodos vacacionales a partir de ese momento, serán semestrales como lo señala la Cláusula 47.- Vacaciones, del Contrato Colectivo de Trabajo.

Artículo 9. También recibirán las prestaciones señaladas en los artículos anteriores, los trabajadores expuestos a este tipo de riesgos que sean comisionados al Sindicato, conforme a lo señalado por la Cláusula 42.- Permisos Sindicales, del Contrato Colectivo de Trabajo.

Capítulo III.- Personal, Áreas y Servicios con Derecho a la Prestación

Artículo 10. Los conceptos de infectocontagiosidad médica y no médica, se pagarán de acuerdo a lo que señalan los Artículos 4 y 6 del presente Reglamento, a los trabajadores que tengan las categorías que se enlistan y se encuentren expuestos en forma constante y permanente a este tipo de riesgo, incluyendo las plazas de cubre descansos y cubre vacaciones, cuando laboren en unidades de cualesquier parte del sistema de las siguientes áreas o servicios de especialidad:

Asistente Médica	En áreas y servicios de Infectología y de Neumología.
Biólogo	En todas las unidades.
Cuidador de Animales	En todas las unidades.
Chofer	De ambulancias en Hospital de Infectología.



REGLAMENTOS

Electrocardiografista	En áreas y servicios Cardiovasculares.
Elevadorista	En Hospital de Neumología y de Infectología.
Enfermería	
Auxiliar de Enfermería General	En áreas y servicios de Infectología, Neumología, y Terapia Intensiva General.
Enfermera General	En áreas y servicios de Infectología, Neumología, Terapia Intensiva General y Bancos de Sangre Tipo A, Hemodiálisis, previo dictamen de la Comisión Nacional Mixta de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radiactivas.
Enfermera General Clínica	En Áreas y Servicios de Infectología, Neumología, Terapia Intensiva General y Banco de Sangre/Transfusión Ambulatoria, Banco de Sangre/Aféresis, Hemodiálisis, previo Dictamen de la Comisión Nacional Mixta de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radiactivas.
Enfermera Especialista	En áreas y servicios de Infectología, Neumología, Terapia Intensiva General y Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP), Hemodiálisis, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), previo dictamen de la Comisión Nacional Mixta de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radiactivas.
Enfermera Jefe de Piso	En áreas y servicios de Infectología, Neumología, y Terapia Intensiva General.
Enfermera para el Traslado de Pacientes de Terapia Intensiva	En áreas y servicios de Terapia Intensiva.
Intendencia	
Auxiliar de Servicios de Intendencia	En áreas y servicios de Infectología, Neumología, Anatomía Patológica, Banco de Sangre, Fisiología Cardiopulmonar, Laboratorio de Análisis Clínicos,



REGLAMENTO DE INFECTOCONTAGIOSIDAD Y EMANACIONES RADIATIVAS

	Hemodinámica, Hemodiálisis, División Biológica de la Reproducción, Farmacología Experimental, Lavanderías, Ropería de Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo y Tercer Nivel y Laboratorios de Investigación Biomédica, cuando practiquen técnicas de lavado y Hemodiálisis, previo dictamen de la Comisión Nacional Mixta de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radiactivas.
Ayudante de Servicios de Intendencia	En áreas y servicios de Infectología, Neumología y Lavanderías.
Auxiliar de Limpieza e Higiene en Unidades Médicas y No Médicas	En áreas y servicios de Infectología, Anatomía Patológica, Banco de Sangre, Laboratorio de Análisis Clínicos en todos los niveles de atención, con excepción de las Unidades de Primer Nivel que cuenten solo con servicio de toma de muestras, Laboratorios de Investigación Biomédica, Lavanderías, Ropería de Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo y Tercer Nivel, previo dictamen de la Comisión Nacional Mixta de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radiactivas.
Ayudante de Limpieza e Higiene en Unidades Médicas y No Médicas	En áreas y servicios de Infectología, Neumología y Lavanderías, previo dictamen de la Comisión Nacional Mixta de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radiactivas.
Oficial de Servicios de Intendencia	En áreas y servicios de Infectología, Neumología y Lavanderías.
Auxiliar de Servicios Generales en Unidad Médica de Campo	En Lavandería.
Auxiliar de Servicios Generales en H.R.	En Lavandería de H.R.
Laboratorio	
Auxiliar de Laboratorio	En todas las unidades.



Laboratorista	En todas las unidades.
Laboratorista en HR	En Hospital Rural
Químico Clínico	En todas las unidades.
Químico Clínico Jefe de Sección	En todas las unidades.
Operador de Servicios Auxiliares en U.M.C. (Laboratorio)	En todas las unidades.
Operador de Servicios Auxiliares "L" en HR (Laboratorio)	En Hospital Rural
Auxiliar de Laboratorio U.M.E.M.C.	En todas las U.M.E.M.C.
Médicos	
Médico Familiar	En áreas o servicios de Urgencias adultos, urgencias pediátricas, Módulo de Triage en Hospitales de Segundo y Tercer Nivel de Atención, previo Dictamen de la Comisión Nacional Mixta de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radiactivas que demuestren la exposición.
Médico General	En áreas o servicios de Urgencias adultos, urgencias pediátricas, Módulo de Triage en Hospitales de Segundo y Tercer Nivel de Atención, previo Dictamen de la Comisión Nacional Mixta de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radiactivas.
Médicos No Familiares	
Anatomopatólogo	En Laboratorio de Anatomía Patológica.
Hematólogo y Hematólogo Pediatra	En Bancos de Sangre. Tipos A y B (Laboratorio).
Infectólogo e Infectólogo Pediatra	En áreas y servicios de Infectología.
Médico Internista	En áreas y servicios de urgencias, terapia intensiva, previo dictamen de la Comisión Nacional Mixta de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radiactivas que demuestren la exposición.



REGLAMENTO DE INFECTOCONTAGIOSIDAD Y EMANACIONES RADIATIVAS

Laboratorista	En todas las unidades.
Patólogo y Patólogo Pediatra	En áreas y servicios de Patología.
Patólogo Clínico	En todas las unidades.
Médico del Enfermo Pediátrico en Estado Crítico	
Médicos No Familiares	Adscritos a Servicios u Hospitales de Infectología, Infectología Pediátrica Unidades de Cuidados Intensivos Generales y Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP), Medicina del Enfermo Pediátrico en Estado Crítico, Hemodiálisis y Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), en áreas o servicios de Urgencias adultos, Urgencias pediátricas, Módulo de Triage en Hospitales de Segundo y Tercer Nivel de Atención, previo dictamen de la Comisión Nacional Mixta de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radiactivas.
Médicos Residentes	En los mismos servicios que los anteriores.
Médicos para el Traslado de Pacientes de Terapia Intensiva	En áreas y servicios de Terapia Intensiva.
Médico para el Traslado de Pacientes de Urgencia	En áreas o servicios de Urgencias adultos, Urgencias pediátricas, Módulo de Triage en Hospitales de Segundo y Tercer Nivel de Atención, previo dictamen de la Comisión Nacional Mixta de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radiactivas.
Técnico en el manejo de aparatos para electrodiagnóstico	En áreas y servicios cardiovasculares.
Nutrición y Dietética	
Manejador de Alimentos de los Servicios de Nutrición y Dietética	En áreas y servicios de Infectología y de Neumología.
Cocinero Técnico 2o. de los Servicios de Nutrición y Dietética	En áreas y servicios de Infectología y de Neumología.



REGLAMENTOS

Cocinero Técnico 1o. de los Servicios de Nutrición y Dietética	En áreas y servicios de Infectología y de Neumología.
Plantas de Lavado	
Operador de Servicios de Lavandería	En todas las unidades.
Oficial de Servicios de Lavandería	En todas las unidades.
Técnico Polivalente	En Plantas de Lavado, Lavanderías y en áreas y servicios de Infectología.
Técnico Mecánico	En Plantas de Lavado, Lavanderías y en áreas y servicios de Infectología.
Técnico “A”, “B” y “C” en plantas de Lavado	En Plantas de Lavado y Lavanderías.
Técnico Electricista	En Plantas de Lavado, Lavanderías y en áreas y servicios de Infectología.
Técnico Plomero	En Plantas de Lavado, Lavanderías y en áreas y servicios de Infectología.
Técnico Electrónico	En Plantas de Lavado, Lavanderías y en áreas y servicios de Infectología.
Especialista en Fluidos y Energéticos	En Plantas de Lavado, Lavanderías y en áreas y servicios de Infectología.
Especialista en Plantas de Lavado	En Plantas de Lavado y Lavanderías.
Trabajadora Social	En áreas y servicios de Infectología y Neumología.
Técnico Operador de Transporte de Pacientes de Terapia Intensiva	En áreas y servicios de Terapia Intensiva.
Velatorios	
Auxiliar de Velatorio	En los Velatorios.
Operador de Velatorio	En los Velatorios.
Ayudante de Embalsamamiento	En los Velatorios.
Ayudante de Autopsia	En todas las unidades.
Veterinario	En todas las unidades.
Citotecnólogo	En todas las unidades.
Citotecnólogo en HR	En Hospital Rural



REGLAMENTO DE INFECTOCONTAGIOSIDAD Y EMANACIONES RADIACTIVAS

Histotecnólogo En todas las unidades.

Inhaloterapeuta En todas las unidades.

Todo el personal adscrito al Hospital de Infectología, excepto el Gobierno de la unidad.

Todo el personal adscrito a los Laboratorios de Salud Pública.

Artículo 11. Los conceptos de emanaciones radiactivas médicas y no médicas, se pagarán de acuerdo a lo que señalan los Artículos 5, 7 y 8 del presente Reglamento, a los trabajadores que tengan las categorías que se enlistan y se encuentren expuestos en forma constante y permanente a este tipo de riesgo, cuando laboren normalmente en unidades de cualesquier parte del sistema de las siguientes áreas o servicios de especialidad:

Enfermería

Auxiliar de Enfermería General En el área de Mastógrafo en Unidades de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama, en áreas y servicios de Hemodinámica, Medicina Nuclear y Endoscopía en donde se realicen procedimientos bajo control fluoroscópico y servicio de Rayos X o Radiodiagnóstico, previo dictamen de la Comisión Nacional Mixta de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radiactivas.

Enfermera General En áreas y servicios de Hemodinámica, Medicina Nuclear y Endoscopía en donde se realicen procedimientos bajo control fluoroscópico y servicio de Rayos X o Radiodiagnóstico, Radioterapia (Braquiterapia), previo dictamen de la Comisión Nacional Mixta de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radiactivas.

Enfermera General Clínica En Áreas y Servicios de Hemodinamia, Medicina Nuclear y Endoscopía en donde se realicen procedimientos bajo control Fluoroscópico y Servicio de Rayos X o Radiodiagnóstico, Radioterapia (Braquiterapia), previo dictamen de la Comisión Nacional Mixta de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radioactivas.



Enfermera Quirúrgica	Especialista	En áreas y servicios de Traumatología y Ortopedia, Quirófanos de Unidades Hospitalarias de Segundo y Tercer Nivel de Atención Médica y Endoscopia de Hospitales de Especialidades; y en áreas y servicios en donde se realicen procedimientos de Gastrocirugía, Urología, Neurocirugía, Cirugía vascular que demuestren la exposición, previo dictamen de la Comisión Nacional Mixta de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radiactivas.
Enfermera Oncología	Especialista en	En áreas y servicios de Hemodinamia oncológica que haya presencia de emanaciones radiactivas, previo dictamen de la Comisión Nacional Mixta de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radiactivas que demuestren la exposición.
Intendencia Auxiliar de Servicios de Intendencia		En áreas y servicios de Medicina Nuclear.
Médicos No Familiares Médico Angiólogo		En áreas y servicios de Cirugía Cardiovascular, previo dictamen de la Comisión Nacional Mixta de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radiactivas que demuestren la exposición.
Neurocirujano y Neurocirujano Pediátrico		En áreas y servicios de Neurocirugía, en donde se realicen procedimientos bajo control fluoroscópico y servicios de Rayos X o Radiodiagnóstico.
Cardiólogo		En áreas y servicios de Cardiología.
Cardiólogo Pediatra.		En áreas y servicios de Cardiología, que demuestren la exposición, previo dictamen de la Comisión Nacional Mixta de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radiactivas.



REGLAMENTO DE INFECTOCONTAGIOSIDAD Y EMANACIONES RADIATIVAS

Hemodinamista	En áreas y servicios de Hemodinámica.
Neumólogo	En áreas y servicios de Neumología.
Neumólogo Pediatra.	En áreas y servicios de Neumología, que demuestren la exposición, previo dictamen de la Comisión Nacional Mixta de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radiactivas.
Endoscopista	En áreas y servicios de Endoscopia en donde se realicen procedimientos bajo control fluoroscópico, previo dictamen de la Comisión Nacional Mixta de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radiactivas que demuestren la exposición.
Gastroenterólogo y Gastroenterólogo Pediatra	En áreas y servicios de Endoscopia en donde se realicen procedimientos bajo control fluoroscópico, previo dictamen de la Comisión Nacional Mixta de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radiactivas que demuestren la exposición.
Urólogo	En áreas y servicios de Endoscopia en donde se realicen procedimientos bajo control fluoroscópico, previo dictamen de la Comisión Nacional Mixta de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radiactivas que demuestren la exposición.
Cirujano Cardiovascular	En áreas y servicios de Cirugía Cardiovascular en donde se realicen procedimientos bajo control fluoroscópico, previo dictamen de la Comisión Nacional Mixta de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radiactivas que demuestren la exposición.
Cirujano Pediatra	En todas las Unidades Hospitalarias de Segundo y Tercer Nivel donde se realizan procedimientos quirúrgicos bajo



REGLAMENTOS

	control fluoroscópico, previo dictamen de la Comisión Nacional Mixta de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radiactivas que demuestren la exposición.
Traumatólogo	En áreas y servicios de Traumatología.
Anestesiólogo y Anestesiólogo Pediatra	En todas las Unidades Hospitalarias de Segundo y Tercer Nivel donde se realizan procedimientos quirúrgicos. En áreas y servicios en donde se realicen procedimientos bajo control fluoroscópico y servicios de Rayos X o Radiodiagnóstico, de Traumatología, Hemodinamia, Endoscopia, Gastroenterología, Urología, Neurocirugía, Cirugía Pediátrica, Radioterapia y Radiodiagnóstico previo dictamen de la Comisión Nacional Mixta de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radiactivas que demuestren la exposición.
Radiólogo	En áreas y servicios de Radiodiagnóstico.
Radioterapeuta	En áreas y servicios de Radioterapia.
Especialista en Medicina Nuclear	En áreas y servicios de Medicina Nuclear.
Médicos Residentes	En las mismas áreas y servicios que los anteriores.
Laboratorio	
Auxiliar de Laboratorio	En áreas y servicios de Radioterapia, Hemodinámica y Medicina Nuclear.
Laboratorista	En áreas y servicios de Radioterapia, Hemodinámica y Medicina Nuclear.
Químico Clínico	En áreas y servicios de Radioterapia, Hemodinámica y Medicina Nuclear.
Químico Clínico Jefe de Sección	En áreas y servicios de Radioterapia, Hemodinámica y Medicina Nuclear.



REGLAMENTO DE INFECTOCONTAGIOSIDAD Y EMANACIONES RADIACTIVAS

Las anteriores categorías de Laboratorio sólo recibirán la prestación prevista en este Artículo, quedando excluidas de la contenida en el Artículo 10 del presente Reglamento.

Técnico en Medicina Nuclear	En áreas y servicios de Medicina Nuclear.
Radioterapeuta	En áreas y servicios de Radioterapia.
Técnico Radiólogo	En áreas y servicios de Radiodiagnóstico.
Operador de Servicios Auxiliares en Unidad Médica de Campo (Radiodiagnóstico)	En todas las unidades médicas de campo.
Operador de Servicios Auxiliares (Radiodiagnóstico) en HR	En Hospital Rural
Operador de Servicios de Radiodiagnóstico U.M.E.M.C.	En todas las U.M.E.M.C.

Todo el personal que labore en tomografías computarizadas en todas las unidades.

Artículo 12. El trabajador becado por convocatoria de la Comisión Nacional Mixta de Becas, en curso de Inhaloterapia, Técnico de Laboratorio (Auxiliar de Laboratorio y Laboratorista), Citotecnólogo Integral, Histotecnólogo, Técnico Radiólogo o Técnico en Radioterapia, Técnico en Medicina Nuclear, Personal de la Rama de Enfermería en cursos postbásicos de terapia intensiva; que se realicen en instalaciones del Instituto, tendrá derecho durante el tiempo que dure la beca, a percibir una compensación equivalente al 20% (VEINTE POR CIENTO) de la suma del sueldo tabular y la prestación contenida en el inciso b) de la Cláusula 63 Bis.- del Contrato Colectivo de Trabajo, por concepto de infectocontagiosidad o emanaciones radiactivas, según corresponda, en los términos del presente Reglamento. Dejará de percibir la compensación en el caso de que se cancele la beca, renuncie a la misma, no apruebe el curso o no se ubique en áreas o servicios con exposición al riesgo al término de la misma.

Capítulo IV.- Del Funcionamiento de la Comisión Nacional Mixta de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radiactivas

Artículo 13. La Comisión Nacional Mixta de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radiactivas, estará integrada por igual número de Representantes del Instituto y Sindicato, los cuales podrán ser removidos libremente por las partes, con la notificación por escrito a la contraparte.

Los Representantes nombrados por las partes, deberán tener un alto grado de capacidad técnica.

Los Representantes del Instituto serán nombrados por el Director General y los del Sindicato por el Comité Ejecutivo Nacional.



Artículo 14. El domicilio de la Comisión será el del Instituto y contará con los elementos necesarios para su buen funcionamiento.

Artículo 15. La Comisión Nacional Mixta de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radiactivas tendrá un Secretario Técnico que será nombrado por las partes con las siguientes funciones:

- I.** Convocar a petición de los Representantes ante la Comisión, a las sesiones de la misma;
- II.** Elaborar las actas y los documentos relativos a los trabajos de la Comisión Nacional;
- III.** Tramitar los dictámenes emanados de la Comisión y vigilar su cumplimiento;
- IV.** Someter a consideración de la Comisión los proyectos de dictamen y los asuntos de su competencia;
- V.** Tramitar los requerimientos y la asesoría técnica que le soliciten;
- VI.** Proporcionar con oportunidad los recursos necesarios para el funcionamiento de la Comisión Nacional;
- VII.** Efectuar, coadyuvar y apoyar la fase operativa de los acuerdos y decisiones de la Comisión Nacional;
- VIII.** Comunicar a petición de los Representantes a las autoridades correspondientes cualquier modificación de la organización y funcionamiento de la Comisión Nacional;
- IX.** Comunicar a petición de los Representantes, los acuerdos de la Comisión Nacional, a las dependencias del Instituto que deban aplicarlo y vigilar su cumplimiento; y
- X.** Las que la Comisión le determine.

Artículo 16. La Comisión supervisará el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este Reglamento, promoviendo y vigilando el cumplimiento de sus acuerdos.

Artículo 17. La Comisión Nacional Mixta de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radiactivas, se reunirá cada vez que así lo acuerden las partes.

Capítulo V.- De las Atribuciones de la Comisión Nacional Mixta de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radiactivas

Artículo 18. Son atribuciones de la Comisión Nacional Mixta de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radiactivas:

- a)** Estudiar las modificaciones que requiera el presente Reglamento en relación a criterios, categorías y prestaciones, las que serán sometidas a las partes para su resolución;
- b)** Resolver los casos que les sean planteados por el Instituto o el Sindicato sobre la interpretación y aplicación de las normas a que se refiere el presente Reglamento, emitiendo dictámenes que tendrán el carácter de definitivos y comunicándolos a las dependencias afectadas y al Sindicato;
- c)** Promover ante la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene, las medidas preventivas en materia de infectocontagiosidad y emanaciones radiactivas;
- d)** Efectuar las visitas necesarias a las instalaciones del Instituto, así como ordenar aquellas por conducto de los especialistas técnicos que



REGLAMENTO DE INFECTOCONTAGIOSIDAD Y EMANACIONES RADIATIVAS

se requieran, para desarrollar los estudios de las condiciones del medio ambiente de trabajo en materia de: Insalubridad, Infectocontagiosidad y Emanaciones Radiactivas;

e) Solicitar y recabar de las Dependencias del Instituto la información necesaria para la toma de decisiones; y

f) Los casos no previstos, así como los de excepción en el presente Reglamento, serán resueltos por las partes.

Transitorios

PRIMERO. Los trabajadores que de conformidad con lo estipulado en la Cláusula 86 Bis.- del Contrato Colectivo de Trabajo, los convenios que la misma menciona y el Manual de Normas y Procedimientos para el pago de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radiactivas, tienen el derecho a recibir las compensaciones económicas que los mismos señalan y no se les han cubierto, presentarán por conducto de su Representación Sindical, sus inconformidades ante la Comisión Nacional Mixta de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radiactivas, la que determinará la procedencia o improcedencia de la reclamación y ordenará los pagos que correspondan en su caso. En caso de existir demanda laboral, el pago se hará previo el desistimiento de la misma.

SEGUNDO. Los convenios a que se refiere la Cláusula 86 Bis.- del Contrato Colectivo de Trabajo así como los demás convenios o acuerdos que se refieren a insalubridad y emanaciones radiactivas se abrogan y sólo subsistirán en lo relativo a prestaciones que sean superiores a las que establece este Reglamento.

TERCERO. El Instituto se compromete a realizar en un plazo de 180 días contados a partir del 16 de octubre de 2009, programas de investigación, educación y capacitación para el manejo de los medicamentos oncológicos.

CUARTO. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de manera inmediata, sistemática y continua, se compromete a llevar a cabo, estudios técnicos científicos orientados a la identificación, análisis y evaluación de los efectos adversos derivados de las actividades realizadas en los centros de mezclas estériles; y por lo que hace al personal que ostente la categoría de “Preparador de Mezclas”, realizará un estudio de riesgos en puesto, por exposición a materiales Químico-Oncológicos, incluyendo agentes citotóxicos y biológicos, y conforme a los resultados que se obtengan, se acordarán las modificaciones que correspondan al presente Reglamento para considerar una compensación complementaria del sueldo tabular y prestación contenida en el inciso b) de la Cláusula 63Bis.

Se firma el presente Reglamento en la Ciudad de México, a los quince días del mes de octubre de dos mil veinticinco.

Por el Instituto Mexicano del Seguro Social

Mtro. Zoé Alejandro Robledo Aburto
Director General